

1500610-62.2019.8.26.0248

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2076410/2019 - 01º D.P. INDAIATUBA, 4159312 - 01º D.P. INDAIATUBA, 1938/19/931 -

01º D.P. INDAIATUBA, 2076410 - 01º D.P. INDAIATUBA, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, Indaiatuba-SP - cep 13330-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500610-62.2019.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500610-62.2019.8.26.0248

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2076410/2019 - 01º D.P. INDAIATUBA, 4159312 - 01º D.P. INDAIATUBA, 1938/19/931 -

01º D.P. INDAIATUBA, 2076410 - 01º D.P. INDAIATUBA, 1938/19/931 - 01º D.P.

INDAIATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Josias Serrao Gonzaga

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

Vistos.

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 14 de março de 2019, às 22h50min, na Rua dos Indaiás, Jardim Santa Cruz, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, JOSIAS SERRÃO GONZAGA, vulgo "Manaus", qualificado a fl. 16, trazia consigo, para fins de venda e entrega a consumo de terceiros, 4,9g (quatro gramas e nove decigramas) de cocaína, distribuídos em 11 (onze) microtubos de eppendorf, conforme laudo de constatação juntado a fls. 13/15, o que fazia sem autorização e agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o apurado, o denunciado trazia consigo porções de cocaína para vendê-las ou entregá-las ao consumo de terceiros.

Guardas civis estavam em patrulhamento de rotina pelo Conjunto Habitacional Lucio Artoni - CDHU quando observaram uma movimentação suspeita de usuários de drogas no interior do residencial próximo ao bloco amarelo.

Diante da fundada suspeita, a guarnição fez o retorno e adentrou pelos fundos do residencial, surpreendendo os suspeitos que tentaram se evadir correndo.

Neste instante, JOSIAS, que estava com uma pochete em seu poder, entregou algo para um indivíduo que estava do lado externo da grade.

Em seguida, os guardas avistaram o denunciado, vulgo "Manaus", já conhecido dos meios policiais por envolvimento com o tráfico, dentre os suspeitos e, o abordaram, tendo sido localizado no bolso da blusa de moletom dele a quantia de R\$ 80,00 (oitenta reais), e, em seguida, abordaram Alex de Oliveira, porém, nada de ilícito fora localizado em poder dele.

Ato contínuo, a equipe averiguou que no chão bem perto do denunciado estava a citada pochete preta, no interior da qual estavam 11 (onze) eppendorfs contendo cocaína, além da quantia de R\$ 43,15 (quarenta e três reais e quinze centavos).

Dessa forma, a razoável quantidade de entorpecentes apreendidos em poder do indiciado e sua forma de acondicionamento, somadas ao dinheiro de origem injustificada e às demais circunstâncias da prisão evidenciam que toda a droga apreendida em poder dele se destinava ao tráfico ilícito.

Ante o exposto, denuncio JOSIAS SERRÃO GONZAGA como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Requeiro que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, de acordo com o rito previsto nos artigos 55 e seguintes, da Lei nº 11.343/2006, notificando-se o denunciado para apresentação de defesa preliminar e, uma vez recebida a denúncia, seja ele citado, procedendo-se, em seguida, à oitiva das testemunhas abaixo arrolados, realizando-se o interrogatório e prosseguindo-se até final condenação.

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

Foi notificado a fls. 54/55. Defesa prévia a fls. 76/79. Denúncia recebida a fls 84/85. Réu citado a fls. 125. Audiência de instrução realizada, com prova oral e interrogatório a fls. 146/147 e a fls. 162/163. Desistência da oitiva da testemunha Alex de Oliveira, homologada a fls. 146/147.

II.1) Memórias do Ministério Público

O Ministério Público requereu a condenação. Quanto à pena, observou que o réu é primário (fls. 28/30) e não faz jus a atenuante de confissão espontânea, no sentido da Súmula 630 do STJ.

II.2) Memoriais da Defesa

A Defesa requereu a absolvição, pois o conjunto probatório não é suficiente para a condenação. Em caso de entendimento diverso, requereu que ocorra a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06. Caso o entendimento seja pela condenação pelo crime de tráfico de drogas, requereu que seja aplicada a pena mínima prevista, além do benefício do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06.

III) FUNDAMENTAÇÃO

III.1 Prova pericial

Laudo de exame toxicológico a fls. 86/89.

III.2 Prova oral

Em interrogatório, Josias Serrão Gonzaga disse que tinha apenas uma porção consigo, sendo ela destinada ao consumo. Falou que as outras porções encontradas eram de outro indivíduo, que ao perceber a ação dos guardas jogou em sua direção. Afirmou que estava naquele local com os outros indivíduos pois passava pelo local para ir até sua casa. Relatou que era usuário de entorpecentes, mas não é mais.

Em depoimento, o guarda Fernando da Silva Martins relatou que estavam passando pelo local, o qual é conhecido por ser um ponto de comércio de entorpecentes, quando avistaram alguns indivíduos em atitudes suspeitas. Em razão disso, resolveram realizar uma averiguação. Falou que deram uma volta e entraram pelos fundos do local, surpreendendo os indivíduos, momento em que o acusado jogou uma pochete contendo entorpecentes no chão.

Em depoimento, o guarda Wilson José de Almeida ratificou o relato de seu colega. Afirmou que visualizou o acusado entregando algo para outro indivíduo. Disse que não foi encontrado dinheiro com o acusado. Afirmou que viu o réu dispensando a pochete.

III.3 Exame da prova

Os guardas confirmaram que avistarem o acusado e outros indivíduos em atitude suspeita decidiram pela abordagem, momento que o réu, ao avistar os agentes públicos, dispensou ao solo uma pochete contendo 11 micro-tubos de cocaína, com massa líquida de 4,9 gramas, mais R\$ 123,15.

O acusado negou ter jogado ao solo o entorpecente, narrando que havia apenas uma porção consigo.

Na fase policial, a testemunha ALEX DE OLIVEIRA disse que "O depoente é usuário de maconha e na noite de ontem se dirigiu até o pátio do Condomínio CDHU e estacionou sua motocicleta próximo ao bloco azul e se dirigiu até o bloco amarelo onde sabe que funciona um ponto de tráfico. Quem estava no ponto vendendo era o adolescente conhecido como "baianinho" do qual não sabe o nome. O depoente pediu maconha para comprar e ele informou que tinha apenas cocaína. Este adolescente estava com uma pochete preta na cintura e na presença do depoente vendeu um pino para um outro comprador que comprou a droga através da grade do portão. Que estava também no pátio o indivíduo aqui detido o qual conhece pelo apelido de "Manaus". Este indivíduo é usuário de cocaína e maconha e parecia ter consumido droga porque "estava muito doidão". O depoente tem conhecimento que "Manaus", o aqui detido, também vende drogas, mas hoje não era ele quem estava no ponto de tráfico e sim o "baianinho". Que este adolescente quando viu a aproximação da viatura da Guarda Civil jogou a pochete com drogas na direção do "Manaus" e saiu correndo com outros menores que estavam pelo local. O depoente e "Manaus" não correram e foram abordados e revistados e não portavam nenhuma droga. O depoente afirma e reafirma que o indivíduo aqui detido não estava com a pochete de drogas e quem estava com ela e dispensou foi o menor "baianinho". Este menor e os outros que correram foram todos abordados, revistados e liberados."

Portanto, não há segurança em imputar ao réu o delito de tráfico de drogas, eis que a testemunha presencial ALEX afirmou que o réu não estava vendendo entorpecentes, mas sim um adolescente que fugiu do local. Adolescente este que jogou a pochete com as drogas na direção do acusado.

Diante disso, o réu deve ser absolvido por falta de provas.

IV) DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, ABSOLVO Josias Serrão Gonzaga com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Caso ainda não se tenha cumprido, atenda-se ao disposto no art. 50, §3º., da Lei nº 11.343/2006, preservando-se uma fração para eventual contraprova. Oficie-se.

Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o(s) Defensor(es). Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 29 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA